

RECURSO CÍVEL Nº 5004105-75.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: ROBERTO TORRES DE MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR A 28/4/1995. AJUDANTE DE MECÂNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL COM BASE APENAS NO REGISTRO NA CTPS. PERÍODO POSTERIOR A 28/4/1995. EXPOSIÇÃO AO RUÍDO DENTRO DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS COM EPI EFICAZ, O QUE AFASTA A ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da causa de forma atualizada, cuja exigibilidade suspenso, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

5004105-75.2024.4.02.5116

510015149467.V4

RECURSO CÍVEL Nº 5004105-75.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: ROBERTO TORRES DE MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face à Sentença do Evento 13 que julgou procedente em parte seu pedido nos seguintes termos:

*Diante do exposto, **julgo parcialmente procedente o pedido** apenas para condenar o INSS a reconhecer à parte autora como tempo especial os períodos de 03/11/2005 a 08/09/2009 (Skanska Brasil Ltda) e 18/11/2009 a 03/04/2017 (RIP Serviços Industriais Ltda). Bem como, condeno o INSS a reconhecer o período de 12/01/2018 a 19/12/2019 (RIP Serviços Industriais Ltda) como tempo comum.*

Em suas razões recursais, insurge-se o autor contra a desconsideração da especialidade dos períodos de 03/02/1987 a 05/02/1990 e de 19/05/2017 a 06/12/2017.

Para o primeiro intervalo, afirma que "a jurisprudência dominante e a legislação vigente até a promulgação da Lei nº 9.032/95 permitem o reconhecimento das atividades de mecânico/auxiliar de mecânico como especiais, com base no simples enquadramento por categoria profissional, até 28/04/1995, ou seja, até a data da publicação da referida Lei. Nesse período, o reconhecimento da atividade especial não dependia da demonstração efetiva de exposição aos agentes nocivos, bastando a comprovação do exercício da função, como previsto nos Anexos dos Decretos nº 53.831/64 (itens 2.5.2 e 2.5.3) e nº 83.080/79 (itens 2.5.1 e 2.5.3), que tratavam do enquadramento das atividades desenvolvidas em indústrias metalúrgicas e mecânicas.". Apresenta outros argumentos, citando jurisprudência.

Para o segundo intervalo, aduz que "O uso desses óleos e graxas trazem riscos à saúde do trabalhador, especialmente no caso de inalação de vapores, contato prolongado com a pele, ou exposição a altos níveis de temperatura e pressão". Além disso, quanto ao agente ruído, aponta que ", a jurisprudência tem reiterado que, ainda que o nível de ruído seja igual ao limite

legal vigente, a atividade deve ser considerada especial, uma vez que o simples contato com níveis de ruído no limite já configura uma exposição nociva para o trabalhador. O STJ, no julgamento do REsp 1.398.260/PR (Tema 649), fixou a tese de que, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, o limite de tolerância para o ruído era 90 dB(A), e a partir de 18/11/2003, o limite passou para 85 dB(A), sendo que, para ambos os períodos, a exposição ao ruído superior a esse patamar é suficiente para a caracterização do tempo especial". Cita jurisprudência.

Discorre sobre a legislação que entende ser pertinente ao caso, citando jurisprudências.

Requer, assim, o reconhecimento da especialidade desses períodos e, conseqüentemente, a concessão do benefício requerido com pagamentos desde a DER.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Períodos anteriores à Lei 9.032/95

É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização da natureza do trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida. Sendo assim, deve ser levada em conta a disciplina estabelecida pelos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79.

À época da vigência dos Decretos n.º 53.831/64 e 83.080/79, bastava que a atividade estivesse enquadrada entre aquelas relacionadas nos seus Anexos para que pudesse ser reconhecida como especial.

O art. 57, da Lei 8.213 de 14/07/1991, em sua redação original, estabelecia que a aposentadoria especial seria devida, desde que cumpridas as exigências de carência e tempo trabalhado em atividade profissional sujeita a condições especiais que prejudicassem a saúde ou integridade física do trabalhador.

Os artigos 58 e 152 do mesmo diploma legal, ambos na redação original, estabeleciam, respectivamente, que a relação de atividades profissionais tidas como especiais, seria objeto de lei específica e, enquanto isso, prevaleceria a lista constante da legislação anterior.

Assim, o Anexo do Decreto n.º 53.831/64 permaneceu em vigor até a edição da Lei 9.032, de 28/04/1995, que, alterando a redação do art. 57, passou a exigir a efetiva exposição ao risco para concessão de aposentadoria especial.

Desse modo, até 28/04/1995, data anterior à edição da Lei n.º 9.032/95, aplicam-se às categorias profissionais e às atividades listadas em regulamento a presunção legal de exercício em atividade especial, não sendo necessária a dilação probatória para verificar em que condições trabalhava, bastando se enquadrar em uma das categorias profissionais elencadas nos Anexos do Regulamento. Exceção se fazia apenas aos agentes nocivos que necessitassem de medição, tal como o ruído.

Ressalto que a jurisprudência firma-se no sentido de que não existe impedimento em considerar que outras atividades sejam tidas como insalubres, perigosas ou penosas, desde que estejam devidamente comprovadas, entendendo que aquelas atividades descritas nos diplomas normativos são meramente exemplificativas e não taxativas. Neste sentido já se pronunciaram o extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula n.º 198) e o Superior Tribunal de Justiça (REsp 765215/RJ, 5ª T., Ministra Laurita Vaz, DJ 06.02.2006, p. 305).

Visto isso, para o período de 3/2/1987 a 5/2/1990, único controvertido anterior à 28/4/1995, a parte autora apresentou sua CTPS no Evento 1, Procadm 7, página 19 demonstrando o exercício da função de ajudante de mecânico.

10 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador **JAP REFRIGERAÇÃO LTDA.**

Rua *Trav. S. Luis Gonzaga* Nº *17*

Município *São Carlos* Est. *RJ*

Esp. do estabelecimento *Comercial*

Cargo *Ajudante de Mecânico*

C.B.O. nº

Data admissão *03* de *Junho* de 19 *87*

Registro nº *04 (Puro)* Pts/Ficha *174*

Remuneração especificada *R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mensal.*

JAP REFRIGERAÇÃO LTDA.
Ass. do empregador ou a rgo c/ test.

1º

2º

Data saída *05* de *Junho* de 19 *90*

JAP REFRIGERAÇÃO LTDA.
Ass. do empregador ou a rgo c/ test.

1º

2º

BANORTE
FGTS - PAGO
EM *R\$ 00,00*

Com base apenas nesse registro, não há como reconhecer a especialidade do intervalo em questão, já que a atividade de ajudante de mecânico não se encontra nas listagens dos Decretos n. 53831/64 e 83.080/79, devendo ser comprovada a exposição a agentes insalubres, o que não foi feito no caso concreto.

Portanto, mantenho a desconsideração da especialidade desse período.

Períodos posteriores à Lei 9.032/95

Para os períodos posteriores a 28/4/1995, caberia a comprovação da efetiva exposição a agentes insalubres.

Para o período de 19/5/2017 a 5/12/2017, o PPP anexado no Evento 1, Procadm 7, fls. 46 demonstra que o autor laborava como técnico de mecânica de refrigeração na empresa ELFE Operação e Manutenção S/A exercendo as seguintes atribuições:

14. PROFISSIOGRAFIA	
14.1. Período	14.2. Descrição das Atividades
19/05/2017 A 05/12/2017	Manutenção nos equipamentos de Refrigeração da Unidade. Atender PMOC. Leitura e interpretação de desenhos técnicos, catálogos de equipamentos e diagramas elétricos, mecânicos e estruturais. Manuseio dos instrumentos, voltímetro, amperímetros e megômetro. Execução de tarefa em Altura e Espaço Confinado. As atividades são executadas pelo segurado de forma habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente.

Quanto aos agentes nocivos, há as seguintes informações:

15. EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS							
15.1. Período	15.2. Tipos	15.3. Fator de Risco	15.4. Intens./Conc.	15.5. Técnica Utilizada	15.6. EPC Eficaz(S/N)	15.7. EPI Eficaz(S/N)	15.8. CA EPI
19/05/2017 A 05/12/2017	FÍSICA	RUIDO	85,0 Db	Norma Regulamentadora NR 15, da portaria 3214 de 1978 e NHO-01 da Fundacentro	N/A	SIM	13027/4398
	QUÍMICO	ÓLEO E GRAXA	N/A	AValiação QUALITATIVA	N/A	SIM	16474/34187
	Biológico	FBV	N E = Não existe exposição ao agente caracterizada em avaliação qualitativa	N/A	N/A	N/A	N/A

A exposição ao ruído ocorreu dentro limite de tolerância (85 dB). Apenas exposição acima ensejaria o reconhecimento da especialidade do intervalo.

Quanto aos agentes químicos, a informação de existência de EPI Eficaz, por si só, já afasta a especialidade do período.

Portanto, mantenho a desconsideração da especialidade desse período.

A sentença deve ser mantida.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, nos termos acima, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da causa de forma atualizada, cuja exigibilidade suspenso, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. É como voto.